Canon
CANON MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.

TITULO: POLITICA GESTIÓN DE OPERACIONES CON TERCEROS					
REF: CANON-015	FECHA			VERSION	PAGINA 1 DE 6
	DIA	MES	AÑO		
	22	01	2020	**1 .0**	

1. **Objetivo:** Establecer el marco de gestión de operaciones con terceros que presten servicios a la empresa o a los cuales la empresa preste servicios, contemplando los requisitos señalados en:
    a. Ley Federal del Trabajo;
    b. Ley del Impuesto Sobre la Renta (I.S.R.);
    c. Ley de impuesto al Valor Agregado (I.V.A);
    d. Ley del Seguro Social (I.M.S.S.);
    e. Ley del Instituto del Fondo Nacional para los Trabajadores (INFONAVIT); y
    f. Leyes Estatales de Nómina.

2. **Alcance:** Esta política aplica a todos los proveedores y clientes de Canon Mexicana, S. de R.L. de C.V., con los cuales exista una relación contractual que implique la prestación de servicios, incluyendo de manera enunciativa más no limitativa:
    a. Clientes con los cuales se tengan celebrados contratos de arrendamiento sobre equipos Canon y que incluya la prestación de servicios de operador;
    b. Servicios de promotoría de ITCG;
    c. Operadores de BICG;
    d. Mantenimiento de BICG;
    e. Operación de procesos de distribución y almacenaje;
    f. Servicios de entrega de mercancía;
    g. Servicios de seguridad;
    h. Servicios de personal administrativo;

3. **Glosario:**

Canon: Canon Mexicana, S. de R.L. de C.V.

PREPARÓ:	REVISÓ:	AUTHORIZÓ:
Eduardo López Terán	Carolina Mejia	Carolina Mejia
Asesor de Auditoría	V.P. Administración	V.P. Administración
Fecha: 13/01/20	Fecha: 21/01/20	Fecha: 21/01/20

Operaciones con terceros: Cualquier actividad comercial entre los empleados de Canon y una parte externa, principalmente clientes y proveedores.

Proveedores de servicios: proveedores de prestación de servicios profesionales y proveedores de prestación de servicios de subcontratación.

Prestación de servicios profesionales: Operaciones con terceros, con excepción de la subcontratación.

Subcontratación: Figura jurídica descrita por la Ley Federal del Trabajo en su artículo 15-A, que señala:

"El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas.

Este tipo de trabajo, deberá cumplir con las siguientes condiciones:

a) No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo.

b) Deberá justificarse por su carácter especializado.

c) No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante.

De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se considerará patrón para todos los efectos de esta Ley, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social.

NDA: Acuerdo de confidencialidad (Non-Disclosure Agreement).

4. Lineamientos Generales:

4.1 El departamento Legal de Canon es el único autorizado para la determinación de la figura de subcontratación o prestación de servicios.

4.2 Al ser considerado un proceso de alta criticidad, el incumplimiento de esta Política estará sujeto a la aplicación de medidas disciplinarias determinadas por el Departamento Legal y de Recursos Humanos.

4.3 Las consideraciones iniciales para identificar operaciones con terceros son la identificación y existencia de:

a. La prestación de servicios por parte de empleados directos de Canon o subcontratados por ésta, hacia un tercero.
b. La prestación de servicio por parte de un tercero a Canon.
c. La falta de pago por la entrega o recepción exclusiva de producto.
d. Actividades similares a las desarrolladas por los empleados de Canon.

4.4 Toda la información referente a las operaciones con terceros deberá ser en el idioma español.

4.5 Bajo ningún motivo deberán ser llevados a cabo servicios de operaciones con terceros sin contrato revisado y autorizado por el Departamento Legal.

4.6 Los proveedores de servicio con quienes se comparta información específica sobre los productos u operación de procesos de Canon deberán contar con un NDA.

4.7 Por ningún motivo se aceptarán cambios a los contratos revisados por el área legal, salvo la autorización por escrito de la Vicepresidencia de Legal.

4.8 La revisión de los contratos en el alcance de esta política dará inicio al contar con la documentación completa y entregada al departamento Legal.

4.9 El alta de proveedores bajo el alcance de esta política, adicional a los documentos establecidos por el departamento Contable o el Departamento de Compras requerirá, sin ser limitativo:

En todos los casos:

e. Acta constitutiva de la empresa;
f. Registro patronal;
g. Poder del representante legal;
h. Comprobante de domicilio menor a tres meses;
i. Registro Federal de Contribuyentes; y
j. Cualquier entregable adicional y su periodicidad deberá estar descrita en el contrato.

4.10 El concepto determinado en el contrato deberá ser consistente con los conceptos de facturación, registro contable, y en su conjunto reflejar la naturaleza de la operación.

4.11 Ningún registro documental de operaciones con terceros podrá contener descripciones que puedan ser interpretados como salarios, nómina, bono, comisiones, compensación, beneficios o similares.

4.12 Se deberá contar con la aprobación de la Gerencia de Contabilidad o Recursos Humanos, con conforme los descrito con anterioridad, previo al inicio de operaciones con terceros con una muestra de los conceptos de facturación siendo estos:

a. Subcontratación: Gastos Generales de (mes).
b. Prestación de Servicios: Préstamo de servicios de correspondiente al (mes) de acuerdo con el contrato firmado en (fecha);

4.13 Las facturas de los proveedores que no cumplan con lo descrito en esta política no serán procesadas para pago por el departamento de Contabilidad.

4.14 Las facturas de proveedores de servicios deberán cubrir periodos mensuales, con fecha del último día del mes en curso. Canon contará con un periodo de 30 días naturales para el pago de estas facturas.

4.15 Los proveedores de servicios deberán cargar sus facturas en formato PDF y XML en el portal designado por Canon junto con soporte detallado de los servicios prestados y los documentos identificados en el lineamiento 5.2 o 6.2 según corresponda.

4.16 La facturación junto con los documentos soporte serán objeto de auditoría para verificación de cálculos de obligaciones fiscales y validez de la información. El auditor seleccionado por Canon deberá dar su autorización para el procesamiento del pago.

4.17 Los proveedores servicios deberán de:

a. Recibir indicaciones y capacitación del personal de su empresa seleccionado para dicha actividad;
b. Tener un registro de tiempo en el control de entradas y salidas diferente al de los empleados de Canon; e
c. Incluir un distintivo (logo, credencial, u otros) visible del empleador conforme a los lineamientos determinados por los Departamentos de Recursos Humanos y de Comunicación Corporativa.

Adicionalmente, los proveedores de servicios de subcontratación deberán proporcionar a Canon manuales propios con la descripción de las obligaciones comunicadas a sus empleados;

4.18 Los proveedores considerados como prestadores de servicios profesionales y de subcontratación deberán de llevar registros de asistencia en documentación física o digital diferente de la de los empleados de Canon Mexicana, S. de R.L.

4.19 Los proveedores de servicios que incumplan con lo descrito en esta política serán sujetos al envío de notificaciones de incumplimiento, en caso de continuar dicho incumplimiento se dará un segundo aviso, y posteriormente el cese de

operaciones con Canon será determinado por la Vicepresidencia de Administración una vez se haya evaluado con las partes interesadas.

5. De los Prestadores de Servicios:

5.1 La prestación de servicios por proveedores deberá de contar con la aprobación de la Gerencia de Contabilidad, previo a la firma de contratación.

5.2 Adicionalmente a los requisitos señalados en el punto 4.9 anterior, para el esquema de prestadores se deberá cumplir con los siguientes requisitos adicionales:

a. Soporte mensual con descripción y folio del detalle de actividades y su costo (mensual);
b. Reporte de actividades según lo solicitado por empleados de Canon (mensual);
c. Otros entregables solicitados por escrito por el Departamento Legal o Contable;

6. De los Prestadores de Servicios de Outsourcing:

6.1 La prestación de proveedores de servicios de subcontratación deberá de contar con la aprobación de la Gerencia de Recursos Humanos, previo a la firma de contratación.

6.2 Adicionalmente a los requisitos señalados en el punto 4.9 anterior, se verán cumplir con los siguientes requisitos para el esquema de subcontratación:

a. Cuotas obrero-patronales del IMSS e INFONAVIT (mensual);
b. Cumplimiento con el pago del impuesto estatal sobre nóminas en el lugar de prestación del servicio, acorde a los requisitos descritos en esta política (mensual);
c. Retenciones laborales del Impuesto Sobre la Renta (mensual); y
d. Registro notarial del contrato previo a la prestación de los servicios;
e. Listado del personal a su cargo, registros de asistencia, la autorización de faltas e incidencias, detalle del tiempo de los servicios prestados, y altas y bajas del personal a cargo (mensual).
f. Otros entregables solicitados por escrito por el departamento Legal o de Recurso Humanos.

6.3 Los proveedores de servicios deberán contar con registro patronal en el estado donde la prestación de servicios se realice.

El pago de los empleados a cargo de los proveedores de servicios deberá hacerse desde una cuenta bancaria dada de alta en el estado donde se presten los servicios.

7. Responsabilidades de los empleados de Canon Mexicana:

7.1 Los empleados de Canon deberán notificar en un periodo no superior a 24 horas al Departamento de Contabilidad y Legal sobre la notificación oral o escrita sobre la solicitud de clientes sobre la retención del impuesto descrita en el artículo 1°A de la Ley del I.V.A.

El cual indica, entre otros supuestos, que están obligados a efectuar la retención del impuesto (6%) los contribuyentes que se ubiquen en el supuesto:

a. Sean personas morales que reciban servicios personales independientes, o usen o gocen temporalmente bienes, prestados u otorgados por personas físicas, respectivamente.

b. Sean personas morales o personas físicas con actividades empresariales, que reciban servicios a través de los cuales se pongan a disposición del contratante o de una parte relacionada de éste, personal que desempeñe funciones en las instalaciones del contratante o de una parte relacionada de este o incluso fuera de éstas, estén o no bajo la dirección supervisión, coordinación o dependencia del contratante, independientemente de la denominación que se le dé a la obligación contractual. En este caso la retención se hará por el 6% del valor de la contraprestación pagada.

No efectuarán la retención a que se refiere el articulo las personas físicas o morales que estén obligadas al pago del impuesto exclusivamente por la importación de bienes.

7.2 Es responsabilidad del empleado de Canon solicitante de la prestación de servicios realizar la recolección de los documentos descritos para las operaciones con terceros.

La comunicación entre clientes y proveedores deberá realizarse a través de los medios de comunicación asignados, y en el caso de correos electrónicos por ningún motivo a través de un dominio diferente del de su empleador.

Es aceptable el uso de una cuenta genérica que no identifique por ningún medio al empleado del tercero como un empleado propio.